

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3757/2532

อัยการ ศาลแขวง ธนบุรี
นาย คำ มวน โยวะ กา

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59

จำเลยขับรถยนต์แท็กซี่รับจ้าง น. กับพวกจากประตูน้ำจะไปสถานีขนส่งสายใต้เมื่อรถแล่นมาถึงบริเวณวงเวียนใหญ่ น. ขอลงขณะเมื่อจำเลยจอดรถพร้อมช่องทางเดินรถที่ 1 และที่ 2 น. เข้าใจว่าจำเลยจอดรถเพื่อให้ลง จึงเปิดประตูรถด้านซ้ายออกไปกระแทกถูกรถจักรยานยนต์ที่ผู้เสียหายขี่ตามหลังมาล้มลงได้รับอันตรายสาหัส เช่นนี้ การที่ผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัสย่อมเป็นผลเนื่องมาจากการกระทำของ น. ส่วนเหตุจากการที่จำเลยจอดรถนั้นไม่เป็นความสัมพันธ์โดยตรงกับผลที่เกิดขึ้น ไม่ถือว่าจำเลยมีส่วนประมาทด้วย การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิด แม้จำเลยจะให้การรับสารภาพ ศาลก็ไม่อาจลงโทษจำเลยได้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2531 เวลาประมาณ 17.45 นาฬิกา จำเลยได้กระทำโดยประมาทปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นจำเลยจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ กล่าวคือจำเลยขับรถยนต์แท็กซี่คันหมายเลขทะเบียน 2 ท-2850 กรุงเทพมหานครรับจ้างนางสาวนุภาพ ปัญจนาวี กับนายเรวัตร แสงเขียวจากประตูน้ำฝั่งพระนครเพื่อไปส่งที่สถานีขนส่งสายใต้ โดยนางสาวนุภาพนั่งที่เบาะ

หลังด้านซ้าย รถข้ามมาทางสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วเลี้ยวขวามุ่งหน้าไปวงเวียนใหญ่นางสาวนุภาพได้ขอลงที่วงเวียนใหญ่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเมอริคิงส์ จำเลยจอดรถทันทีในช่องทางเดินรถช่องที่ 2 คร่อมช่องทางเดินรถช่องที่ 1 ในขณะที่มีรถอื่น ๆ วิ่งตามหลังรถของจำเลยมาโดยกระชั้นชิด นางสาวนุภาพเข้าใจว่าจำเลยจอดรถเพื่อให้ลง จึงเปิดประตูรถด้านซ้ายออกมาด้วยความประมาทปราศจากความระมัดระวังเป็นเหตุให้ประตูรถของจำเลยไปกระแทกถูกรถจักรยานยนต์คันหมายเลขทะเบียน 3 ณ-2373 กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีนายชัยพร สิวะสานต์ ขับขี่ตามหลังมาล้มลง นายชัยพรได้รับอันตรายสาหัสขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 จำเลยให้การรับสารภาพ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์ โจทก์อุทธรณ์ โดยอธิบดีกรมอัยการรับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้ แต่ศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมาย ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกาศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายที่ว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 หรือไม่

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาวินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยตามฟ้องเป็นความผิดตามที่โจทก์ขอให้ลงโทษหรือไม่ ข้อเท็จจริงเป็นอันยุติว่าในวันเวลาเกิดเหตุตามฟ้อง จำเลยขับรถยนต์แท็กซี่รับจ้างนางสาวนุภาพ ปัญจนาวี กับพวก จากบริเวณประตูน้ำเพื่อไปส่งที่สถานีขนส่งสายใต้ โดยนางสาวนุภาพนั่งที่เบาะหลังด้านซ้าย เมื่อรถแล่นมาถึงบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเมอริคิงส์วงเวียนใหญ่ นางสาวนุภาพได้ขอลงที่นั่น และขณะเมื่อจำเลยจอดรถในช่องทางเดินรถช่องที่ 2 คร่อมช่องทางเดินรถช่องที่ 1 นางสาวนุภาพเข้าใจว่าจำเลยจอดรถเพื่อให้ลง จึงเปิดประตูรถด้านซ้ายออกไปกระแทกถูกรถจักรยานยนต์ ซึ่งนายชัยพร สิวะสานต์ ผู้เสียหายขับตามหลังมาล้มลง นายชัยพรได้รับอันตรายสาหัส เห็นว่า การที่จำเลยจอดรถคร่อมช่องทางเดินรถช่องที่ 1 และที่ 2 นั้น ไม่ได้ความว่าจำเลยจอดรถเพราะเหตุใด แม้นางสาวนุภาพจะขอลงจากรถแล้วจำเลยจอดรถดังกล่าว กรณีอาจเป็นว่าจำเลยจอดรถเนื่องจากขณะ

นั้นการจราจรบค้ดงด้ท้จ้ทก้บรรยยในฟ้องเพื่จ้จ้ลยจะหาโอกาสน้ารถเข้าเทียบ
ข้างถนนด้านซ้ายให้นางสาวนุภาพลงจากรถ เพราะจ้ลยยังมีได้บอกให้นางสาว
ภาพลงจากรถ และไม่ปรากฏพฤติการณ์อื่นที่จะทำให้เห็นได้ว่า ที่จ้ลยจ้จ้รถเช่น
นั้นเพื่อให้นางสาวนุภาพลงจากรถ ตรงกันข้ามนางสาวนุภาพเข้าใจเอาเองว่าจ้ลย
จ้จ้รถให้ลง ซึ่งอาจจะเป็นเพราะความริบร้อนของนางสาวนุภาพที่เปิดประตูรถออก
ไปกระแทกถูกรถจ้จ้ยานยนต์ของผู้เสียหายดังกล่าวเช่นนี้ การที่ผู้เสียหายได้รับ
อันตรายสาหัสย่อมเป็นผลเนื่องมาจากการกระทำของนางสาวนุภาพ ส่วนเหตุจาก
การที่จ้ลยจ้จ้รถนั้นไม่เป็นความสัมพันธ์โดยตรงกับผลที่เกิดขึ้น ไม่ทำให้ถือว่า
จ้ลยมีส่วนประมาทด้วยได้ การกระทำของจ้ลยจึงไม่เป็นความผิดตามฟ้องดังนั้น
แม้จ้ลยจะให้การรับสารภาพ ก็ไม่อาจลงโทษจ้ลยได้"

พิพากษายืน

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เคียง บุญเพิ่ม)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>